

سيلترا هيلث — الوثيقة التنظيمية وحوكمة البيانات والخصوصية

الموقف التنظيمي، بنية الموافقة، وأخلاقيات البيانات

إصدار 0.1، مسودة عمل. سيلترا وإن. موجهة للمستشارين والمستثمرين والمراجعة النظامية.

0. ماذا تقول هذه الوثيقة

هنا نشرح كيف تلتزم سيلترا هيلث، تنظيمياً وأخلاقياً. أين نقف من تصنيف الأجهزة الطبية، وكيف ندير موافقتك وبياناتك، وما الذي لا نبنيه قبل أن نستكمل المتطلبات النظامية. وقبل كل شيء، ما يلي موقف تصميمي وخارطة عمل، وليس رأياً قانونياً. نراجع كل التزاماتنا مع مستشار نظامي مختص قبل أي إطلاق، وقبل أي توسع في نطاق البيانات أو في خط المنتج.

1. أين نقف اليوم، وأين لا نذهب قبل أوانه

نفصل بوضوح بين خطوط منتجنا، ولكل خط بوابة لا نتجاوزها.

الخط القائم اليوم هو خط سلامة العافية. هو تقنية عافية تساعد على الفهم والمتابعة، لا نقدّم كجهاز طبي، ولا يشخص ولا يعالج. يشمل التكاملات العامة، وفهم الحركة والبيئة، والتذكير والتحقق، والدائرة الموثوقة، والالتزام الدوائي كخدمة تقنية.

أما خط الرعاية المتصلة فمؤجل. أي ميزة تعتمد أجهزة طبية متوافقة، أو خططاً يحددها مختص، أو تحليلات أعمق، لا نبنيها ولا نتحدث عنها بصيغة الحاضر قبل مراجعة موثقة لوضع البرمجيات كجهاز طبي وتقييمها السريري. وكذلك خط الاستجابة للطوارئ، فأى تكامل رسمي مع جهات استجابة لا نبنيه قبل استكمال المتطلبات النظامية والاتفاقيات والاختبارات. والقاعدة التي نلتزم بها أننا لا نذكر في التسويق أي خط لاحق بصيغة الحاضر قبل أن يجتاز بوابته.

2. ماذا نقول إن منتجنا يفعل، وماذا لا

نقولها بوضوح حتى في الواجهة نفسها. المنصة تكتشف تغييرات غير معتادة في النمط، وتساعد على التحقق قبل التصعيد، وتنبيه الأشخاص الموثوقين وفق خطتك، وتهبئ بيئة المنزل بموافقتك. وفي المقابل، هي لا تشخص ولا تسمي حالة، ولا تتنبأ بالآزمات، ولا تراقب طبيّاً على مدار الساعة، ولا تعدّل جرعة أو خطة علاج، ولا تتصل بالإسعاف تلقائياً. هذه الحدود تظهر في التطبيق وفي كل مادة تسويقية، ونراجعها قبل أي إطلاق حتى يبقى ما نقوله داخل نطاق العافية.

3. الموافقة بنية، لا مربع اختيار

عندنا موافقتك كيان قائم بذاته، لا خانة تُعلّم مرة وتُنسى. تمنح الموافقة لكل نوع من البيانات على حدة، للصحة والليبت والموقع والدواء والمشاركة مع شخص بعينه، ولكل موافقة نطاق وتاريخ منح وتاريخ سحب. وحين تسحبها يسري السحب في الحال، ونعرض لك ما الذي توقّف بسببه. ولا يدخل أحد دائرتك الموثوقة إلا بقبوله هو أيضاً، فلا نُدرج أحداً دون علمه. ونطلب الموافقة مسبقاً ولغرض محدد، ولا نجمع بيانات لمجرد أنها متاحة.

4. نجمع أقل ما يلزم، ونحذف حين تطلب

لا نخزّن حقلاً صحياً لا نستخدمه ميزة قائمة، وإضافة أي حقل صحي جديد نذكرها صراحة ونبررها. ونفضّل حيناً أمكن أن نحفظ الإشارات المشتقة والأحداث بدل التدقيق الخام المستمر. وحين تطلب الحذف، نحذف حتى البيانات المشتقة لا الحام وحده. ولكل نوع بيانات مدة احتفاظ محددة نراجعها مع المستشار النظامي.

5. سجل تراه، ووصول لا يتجاوز موافقتك

نحفظ لك سجل مشاركة متاحاً دائماً، يبين ماذا شورك ومع من ومتى وبأي مبرر. وخلف الكواليس نحتفظ بسجل تدقيق لكل وصول لبيانات حساسة، يوثق الفاعل والمستخدم والإجراء والمورد والموافقة المرتبطة. وكل مسار قراءة أو مشاركة يمر أولاً عبر فحص الموافقة النشطة، فلا استعمال يتجاوز هذا الفحص.

6. كيف نحمي البيانات

نشفر البيانات وهي تنتقل وهي مخزنة، وندير الأسرار خارج الشيفرة. ونعطي كل دور أقل صلاحية يحتاجها فعلاً. ونفصل بينات التطوير والاختبار عن الإنتاج، ولا نستخدم في التطوير والاختبار إلا بيانات اصطناعية، لا بيانات أسر حقيقية أبداً. ونحرص على المواءمة مع أطر أمن المعلومات المعتمدة المذكورة في قائمة المراجع.

7. الخصوصية جزء من التصميم

لا نشارك بياناتك الفردية مع أي جهة تسعّر خدمة أو تغطية، في أي خط منتج، مهما كان العائد، ولا نبني نقطة نهاية تفعل ذلك حتى لو طلبت. وحين نشارك عند الحاجة، نلتزم أقل ما يلزم، أي أن هناك ما يستدعي الاطمئنان دون تفاصيلك الصحية، ما لم تأذن أنت لشخص بعينه. الخصوصية عندنا جزء من تصميم التجربة نفسها، لا فقرة قانونية في آخر الصفحة.

8. أصحاب الهمم والوصول، حق لا امتياز

نبني الوصول في صميم المنتج لا كإضافة، ونتعامل مع بيانات أصحاب الهمم بالحساسية نفسها. أي إعداد يمس غط الوصول أو المشاركة أو الاتصال يحتاج موافقة صريحة وسجلاً واضحاً، والمبدأ الحاكم أن نمنح استقلالية أكبر لا رقابة أكبر. ولا نجعل خيارات الوصول ذريعة لجمع بيانات إضافية، بل نلتزم فيها الحد الأدنى مثل غيرها.

9. حوكمة الذكاء والمساءلة

كل ما يظهر للمستخدم نستطيع شرح سببه بجملة واحدة، وأي تنبيه لا نقدر على تفسيره لا نرسله، ونخزن سبب كل تنبيه لا التنبيه وحده. وأي مخرج من نموذج يبقى استشارياً حتى يمر عبر قواعد السلامة، فلا يتخذ النظام إجراءً حرجاً من تلقاء نفسه. القرارات الحرجة والتصعيد تبقى داخل خطة تضبطها أنت، لا قرارات تلقائية عن الطوارئ. ونقيم باستمرار جودة البيانات وأي تحييز قبل أي توسع.

10. ماذا نستكمل قبل كل بوابة

قبل أن ننقل إلى أي خط لاحق، نستكمل ونوثق تصنيف البرمجيات كجهاز طبي وتصنيف المخاطر مع مراجعة نظامية، ونجري تقييم أثر لحماية البيانات عند أي توسع في نطاقها، ونوقع اتفاقيات معالجة بيانات مع أي طرف ثالث كصيدلية أو مزود رسائل، ونثبت اختبارات تحقق وسلامة موثقة بمعيار فشل مكتوب مسبقاً، ونراجع نصياً كل ادعاء يظهر في الواجهة أو التسويق.

11. المراجع والمعايير

المعايير والأنظمة أدناه حقيقية. تأكد من أحدث إصدار ونطاق السريان مع المستشار النظامي قبل أي اعتماد أو نشر.

1. المملكة العربية السعودية. نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ولوائحه التنفيذية.

2. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). ضوابط وإرشادات حماية البيانات الشخصية.

3. الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). لوائح الأجهزة الطبية (MDS).

4. IMDRF SaMD Working Group. Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions. 2013.

5. IMDRF SaMD Working Group. *Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation*. 2017.
6. U.S. Food and Drug Administration. *Clinical Decision Support Software — Guidance for Industry and FDA Staff*. 2022.
7. ISO/IEC 27001. *Information security management systems — Requirements*.
8. IEC 62304. *Medical device software — Software life cycle processes*.
9. ISO 14971. *Medical devices — Application of risk management to medical devices*.
10. ISO 13485. *Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes*.

12. ما بقي مفتوحاً

يبقى أمامنا ما نحسمه مع المستشار. ملكية الحساب حين يديره الراعي، وموقفنا المبدئي أن المريض يملك والراعي يُفَوِّضُ بنطاق قابل للسحب. والحد الأدنى الذي نخزّنه فعلاً مقابل ما نعالجه ثم نتخلص منه لكل نوع بيانات. ومتطلبات بقاء البيانات داخل المملكة. ونطاق اتفاقيات معالجة البيانات مع الشركاء قبل أول تكامل تنفيذي.

(انتهت الوثيقة. هي موقف تصميمي وخارطة عمل، لا رأي قانوني، نراجعها مع مستشار نظامي قبل كل إطلاق).